



PUTUSAN
Nomor: 113/Pdt.G/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Melih, Lahir di Tangerang tanggal 15 Februari 1971, Agama Kristen, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp.Buaran Rt/Rw:005/002 No.12 Kelurahan Sarua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten 15414, Kelurahan Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada:

- Haija Wakano, S.H., M.H., CMLC., C.Med., CTL;
- Djidon Ngoloisa, S.H., M.Kn

Penasihat Hukum pada Law Office Haija Wakano & Partners, The Office Jl. NN No. 25 Kelurahan Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 060/SK/HW&P/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 Januari 2023 Nomor: 254/Sk.Pengacara/2023/PN.TNG.

Lawan

Jeffry Sulistyana, Lahir di Madiun tanggal 16 Januari 1969, umur 54 tahun, Agama Katholik, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Yapen 1 Blok QA 25 Nusa Loka Kelurahan Rawa Mekara Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan-Banten 15318, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

- Bayu Wicaksono, S.H., M.Si dkk;
- Advokat, Para Pengacara, Penasihat Hukum dari Kantor Konsultan Hukum Bayu Wicaksono & Partners yang beralamat di My Republic Plaza Tangerang Jalan BSD Grand Boulevard BSD Green Office Park BSD City Sempora Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa

Hal 1 dari 19 halaman Putusan No. 113/Pdt.G/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 7 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Februari 2023 Nomor: 553/Sk.Pengacara/2023/PN.TNG.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang Nomor : 113/Pdt.G/2023/PN.Tng tertanggal 02 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Tangerang Nomor : 113/Pdt.G/2023/PN.Tng tertanggal 02 Februari 2021 tentang hari sidang pertama perkara ini ;

Telah membaca seluruh surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat yang berperkara di muka persidangan ;

Telah meneliti bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 02 Februari 2023 dalam Register Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3674045502710002;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama Ex.Harimurtono.SCJ pada tanggal 7 September 1997 dan tercatat pada Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia sebagaimana KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No:474.2/122-Cs/1997 tanggal 29 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Tangerang pada tanggal 29 Nopember 1997;
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama: KEVIN FRYMELIO, laki-laki, lahir Jakarta tanggal 9

Hal 2 dari 19 halaman Putusan No. 113/Pdt.G/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1998 umur 24(dua puluh empat) tahun, sebagaimana Kutipan AKTA KELAHIRAN No.824/U/JS/1998 yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil warga Negara Indonesia Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 15 Juli 1998;

4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat Menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan bahagia bersama sebagai suami istri dan tinggal menumpang di rumah orang tua Penggugat di Kp.Buaran RT/RW:005/002 No.12 Kel. Sarua Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan – BANTEN 15414;
5. Bahwa Pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat bersepakat keluar dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama secara mandiri di Perumahan Bumi Serpong Damai (BSD) Jl. Yapen 1 Blok QA 25 Nusa Loka Kel, Rawa Mekara Jaya Kec.Serpong Kota Tangerang Selatan-BANTEN 15318;
6. Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat di Perumahan Bumi Serpong Damai (BSD) Jl. Yapen 1 Blok QA 25 Nusa Loka Kel, Rawa Mekara Jaya Kec.Serpong Kota Tangerang Selatan-BANTEN 15318 dibeli secara kredit dibank BII sekarang maybank oleh Penggugat dari Gaji bulanan sampai lunas pembayarannya;
7. Bahwa sebagai kepala rumah tangga dan atau suami, Seharusnya Tergugat lebih berperan dalam mencukupi ekonomi keluarga setiap bulannya sebagaimana perintah UU No.1 tahun 1974 Pasal 34 ayat(1)"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".
8. Bahwa namun pada kenyataannya Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan ekonomi keluarga seperti belanja untuk keperluan makan keluarga setiap bulan, membayar cicilan rumah, cicilan mobil dan keperluan sekolah anak lainnya serta keperluan Penggugat selaku Istri sah, akan tetapi semua pengeluaran tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat setiap bulan sementara Tergugat hanya menanggung biaya listrik setiap bulannya;
9. Bahwa sebagaimana poin 8 diatas, sejak Penggugat menjalin kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sampai dengan sakarang, baru sekali Tergugat memberikan uang kepada Penggugat yaitu pada tanggal 14 Oktober 2022 pukul 03:44:42 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui transfer bank BCA ke rekening Penggugat dan pada tanggal 24 Oktober 2022 pukul

Hal 3 dari 19 halaman Putusan No. 113/Pdt.G/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13:02:07 uang tersebut Penggugat transfer ke rekening bank BCA atas nama Kevin Frymelio (anak Penggugat dan Tergugat) untuk keperluan kuliah dan keperluan lainnya;

10. Bahwa sikap Tergugat yang seakan-akan tidak peduli dengan pemenuhan ekonomi rumah tangga dan atau keluarga tersebut terus berjalan dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan semakin menjauh dari rasa kebahagiaan dalam sebuah perkawinan;
11. Bahwa UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 ayat(3) menyatakan bahwa Suami adalah kepala keluarga dan Istri ibu rumah tangga namun Tergugat secara nyata mengabaikan kewajibannya sebagai seorang kepala Keluarga/suami dalam pemenuhan ekonomi keluarga sebagaimana pasal 33 "Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, dan pasal 34 ayat (1) "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
12. Bahwa dengan perilaku ketidakpedulian Tergugat atas kebutuhan ekonomi rumah tangga dan atau kebutuhan keluarga, telah menciptakan ketidak harmonisan dan atau kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada tidak saling sapa antara Penggugat dan Tergugat walaupun masih tinggal serumah;
13. Bahwa ketidak harmonisan dan atau kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tertugat mengakibatkan makna sebuah perkawinan yang diamanatkan dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa,"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa menjadi hilang dan tidak berharga lagi sebagai sendi dasar dari susunan masyarakat;
14. Bahwa ketidak saling sapa antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut hingga pada saat dimana Penggugat dan Tergugat terpaksa pisah ranjang sampai dengan sekarang;
15. Bahwa semenjak antara Penggugat dan Tergugat tidak saling sapa dan berlanjut pisah ranjang sampai sekarang, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sebagaimana kewajiban seorang

Hal 4 dari 19 halaman Putusan No. 113/Pdt.G/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami kepada istri sah sebagaimana dalam Pasal 33 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan hal ini membuat Penggugat sebagai istri sah dan seorang wanita dewasa tidak mendapat kebahagiaan secara lahir dan bathin (biologis);

16. Bahwa pada bulan Juli tahun 2022 Penggugat mendapat kabar orang tua (Ibu) Penggugat mengalami sakit (strock) sehingga Penggugat terpaksa pindah tempat tinggal sementara ke rumah orang tua Penggugat untuk merawat orang tua (ibu) Penggugat yang sedang sakit strock;
17. Bahwa selama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, Tergugat pernah datang 3(tiga) kali dan hanya membelikan makanan dan sekedar basa basi kepada adik dan ibu Penggugat, namun Tergugat tidak pernah membicarakan terkait hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
18. Bahwa perlakuan Tergugat kepada Pengugat sebagaimana diuraikan diatas sangat jelas dan nyata bahwa Tergugat telah mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang di perintahkan oleh UU No.1 tahun 1974 pasal 33 "Suami Istri wajib saling mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" dan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
19. Bahwa berdasarkan uraian gugatan di atas, penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU No 1 tahun 1974 tentang ketentuan pokok perkawinan Jo PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf F, Pasal 19" Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan. huruf F"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
20. Bahwa karena persoalan Penggugat dan Tergugat tidak dapat di selesaikan maka mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Tangerang kelas 1A khusus melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No:474.2/122-Cs/1997 tanggal 29 Nopember 1997 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
21. Bahwa karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka Pengadilan Negeri Tangerang kelas 1A khusus memerintahkan kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 19 halaman Putusan No. 113/Pdt.G/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kelas 1A Khusus melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tercatat pada Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: 474.2/122-Cs/1997 tanggal 29 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Tangerang pada tanggal 29 Nopember 1997 sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang kelas 1A khusus untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II kotamadya Tangerang sekarang kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, agar dapat menerbitkan Akta Perceraian;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul karena perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR :

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat Mohon:

1. Memeriksa serta memberikan putusan yang sebaik-baiknya (naargoede yustitie rechtsdoen).
2. Memutuskan dengan mempertimbangan rasa keadilan hukum dan kepatutan dalam hukum (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pihak Penggugat dan Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan penyelesaian Perkara Aquo secara damai melalui mediasi dengan menunjuk mediator yaitu Dr.Marulitua Sianturi,S.H.,M.H berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 113/Pdt.G/2023/PN.Tng tanggal 8 Maret 2023, Akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tanggal 29 Maret 2023 ternyata mediasi diantara para pihak telah gagal mencapai titik temu, sehingga

Hal 6 dari 19 halaman Putusan No. 113/Pdt.G/2023/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara gugatan aquo dimulai dengan pembacaan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi Gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut pihak Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat menolak semua dalil Gugatan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat terikat perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal Kutipan Akta Perkawinan No:4742/122-Csl 1997 tanggal 29 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Tangerang pada tanggal 29 Nopember 1997.
3. Bahwa, Tergugat menyatakan benar Penggugat pada poin 3, dimana Penggugat mendalilkan dalam pernikahannya hanya dikaruniai seorang anak yaitu KEVIN FRYMELIO, lahir di Jakarta tanggal 09 Juli 1998.
4. Bahwa, benar Penggugat membayar rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat di Perumahan Bumi Serpong Damai (BSD) Jl. Yapen 1 Blok QA 25 Nusa Loka Kel, Rawa Mekara Jaya Kec.Serpong Kota Tangerang Selatan-BANTEN 15318 sampai lunas karena Tergugat memiliki pemasukan atau gaji yang lebih kecil dibanding Penggugat yang disebabkan jabatan Penggugat yang lebih tinggi dibanding Tergugat di Kantor yang mana Tergugat dan Penggugat bekerja. Namun demikian, Tergugat menyatakan ikut andil dalam melaksanakan renovasi rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat di Perumahan Bumi Serpong Damai (BSD) Jl. Yapen 1 Blok QA 25 Nusa Loka Kel, Rawa Mekar Jaya Kec.Serpong Kota Tangerang Selatan-Banten 15318 hingga sekarang.
5. Bahwa, Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada poin 7-8 karena Tergugat masih melaksanakan dan mengambil andil dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga seperti belanja untuk keperluan makan keluarga setiap bulan, membayar cicilan rumah, Langganan Listrik, Air dan keperluan sekolah anak lainnya serta keperluan Penggugat.
6. Bahwa Tergugat juga memiliki keluarga, dimana ketika ayah dan ibu Tergugat meninggal dunia, Tergugat menunggui dan merawat kedua orang tua tergugat yang meninggal dalam waktu bersamaan. Namun demikian, Tergugat tidak larut dalam kesedihan yang mendalam karena menyadari isi dari Alkitab yang menyatakan "Sebab itu seorang laki- laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging."

Hal 7 dari 19 halaman Putusan No. 113/Pdt.G/2023/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kejadian 2:24).

7. Bahwa, Tergugat terbukti masih ikut bertanggung jawab terhadap anak melalui transfer ke bank BCA pada tanggal 24 Oktober 2022 pukul 13:02:07 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Kevin Frymelio yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa Tergugat menolak dalil poin 9, dimana hanya sekali transfer kepada anaknya Kevin Frymelio. Tergugat selalu melakukan transfer untuk biaya kuliah dan keperluan Kevin Frymelio yang dilakukan secara virtual account dan auto debet sejak Kevin Frymelio bersekolah.
9. Bahwa Tergugat juga sering memberikan Kevin Frymelio uang dan/atau biaya dalam bentuk dompet elektronik (e-wallet) dan dalam bentuk flazz card, tanpa diminta. Namun, Tergugat tidak pernah menyimpan bukti-bukti tersebut, karena pemberian ini adalah semata-mata kepada anak kandungnya.
10. Bahwa Tergugat juga membelikan sepeda Motor sampai 3 (tiga) kali sejak Kevin Frymelio duduk di Sekolah Menengah Atas (SMA), dimana motor tersebut langsung diatasnamakan Kevin Frymelio sejak anak tersebut memiliki Kartu Tanda Penduduk.
11. Bahwa Tergugat juga menguruskan Suat Izin Mengemudi (SIM) atas nama Kevin Frymelio.
12. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada poin 11 dan 12 dimana tidak benar Tergugat tidak melaksanakan kebutuhan ekonomi rumah tangga dan/atau kebutuhan keluarga. Tergugat seringkali justru yang membayar biaya makan bersama atau pada saat acara keluarga. Namun, Penggugat mengembalikan uang tersebut, padahal Tergugat tidak pernah meminta pengeluaran tersebut dikembalikan, karena Tergugat merasa hal itu merupakan kewajibannya yang dinyatakan pada Alkitab "Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap isterinya, demikian pula isteri terhadap suaminya." (I Korintus 7:3).
13. Bahwa pada dasarnya, Tergugat mencintai anaknya dengan caranya sendiri dan selalu memberikan yang terbaik bagi anaknya dengan mendukung setiap kegiatan anaknya. Tergugat selalu berdasar pada Alkitab yang menyatakan "Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendaknya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku." (Pengkhotbah 2:10).

Hal 8 dari 19 halaman Putusan No. 113/Pdt.G/2023/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tidak benar Tergugat dengan sengaja tidak saling sapa terhadap Penggugat dikarenakan karakter Tergugat yang memang pendiam. Dalam Alkitab, Efesus 4:2 - 3 "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hali saling membantu. Dan berusaha memelihara kesatuan Roh oleh ikatan dalam sejahtera: ". Justru, Tergugat tidak pernah ditegur dan disapa secara layak, sejak Penggugat naik jabatannya di kantor. Tergugat merasa tidak diperlakukan layaknya seperti suami. Meski demikian, Tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami, misalnya mengantar dan menjemput ke kantor Pengugat setiap hari.
15. Bahwa tidak ditegur dan disapa juga terjadi pada saat Tergugat mendapat musibah kecelakaan lalu lintas, dimana Tergugat menderita retak tulang lengan sebelah kanan. Dalam kejadian ini, Penggugat tidak menaruh perhatian, apalagi menanyakan kabar Tergugat.
16. Bahwa Penggugat tidak pernah berpamitan ketika ada keperluan diluar rumah. Dimana berpamitan kepada pasangan adalah sebuah kewajiban. Jika tidak dilakukan maka bertentangan dengan Alkitab "Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap isterinya, demikian pula isteri terhadap suaminya. " (1 Korintus 7:3)
17. Bahwa sejak Penggugat naik jabatan dan mendapat fasilitas mobil, Tergugatlah yang mendorong Penggugat untuk dapat mengendarai sendiri mobil tersebut. Bahkan Tergugatlah yang membuatkan Surat Izin Mengemudi (SIM).
18. Bahwa pada faktanya, Tergugat dalam periode gugatan ini kerap berkunjung ke kediaman Penggugat. Lebih dari itu, dalam waktu mediasi, Tergugat bahkan berkali-kali minta maaf dan bahkan bersujud kepada Penggugat untuk tidak bercerai karena Tergugat yakin bahwa Perceraian adalah termasuk dosa besar dalam kehidupan Kristiani, tanpa alasan yang jelas.
19. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat terpaksa melaksanakan pisah ranjang atau rumah dikarenakan Penggugat harus memperhatikan dan menunggu orang tua Penggugat yang sedang sakit di Rumah Orang Tua Penggugat.
20. Bahwa, benar Tergugat tidak dapat memberikan kebahagiaan secara lahir dan bathin (biologist) terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat sedang tinggal bersama orang tua Penggugat dan adik peremuan Penggugat untuk merawat orang Tua Penggugat dalam satu kamar atau ruangan.
21. Bahwa Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, Tergugat menolak untuk diceraikan karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat

Hal 9 dari 19 halaman Putusan No. 113/Pdt.G/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan dengan komunikasi yang lebih baik, hal ini terbukti bahwa dalam masa gugatan, Tergugat kerap kali mengunjungi Penggugat, bahkan membawakan makanan ke Kantor Penggugat.

22. Bahwa Tergugat selama masa hidupnya tidak pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
23. Bahwa Tergugat selama hidupnya juga tidak pernah melakukan tindak pidana, seperti bejudi dan menggunakan Narkoba.
24. Bahwa Tergugat meyakini dan mendasarkan pada Alkitab yang menyatakan tentang kehidupan berkeluarga Kristiani yang berdasarkan saling mencintai dan menghormati sebagaimana tertulis Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh ” (Efesus 5:22-23) Dan “Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu?” (1 Korintus 7:16a).
25. Bahwa Tergugat juga bertanggung jawab terhadap keluarga Penggugat, dalam hal mana ketika adik Penggugat menabrak sopir angkot, Tergugat dalam hal ini mengambil alih tanggung jawab dan ikut menyelesaikan persoalan tersebut.
26. Bahwa sebuah perceraian sangat dilarang dalam kehidupan rumah tangga Kristiani sebagaimana tertulis dalam Alkitab, “Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Markus 10:6-9) dan “Berdua lebih baik dari pada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka” (Pengkhotbah 4:9)
27. Bahwa Tergugat juga sangat mencintai dan menyayangi Penggugat dan anaknya, serta tidak pernah memiliki dan/atau berhubungan dengan wanita lain sebagaimana dalam Alkitab tertulis Dan di atas semuanya itu: “Kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan” (Kolese 3:14) demikian pula tertulis, Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu (Yohanes 15:12).
28. Bahwa Tergugat terakhir kali bertemu Penggugat pada hari Minggu, tanggal 09 April 2023, bertepatan dengan perayaan Hari Besar Paskah, dimana Tergugat membawakan 2 (dua) nasi kotak dan pada saat itu, Penggugat menyediakan air

Hal 10 dari 19 halaman Putusan No. 113/Pdt.G/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum dan buah-buahan dalam rangka pembicaraan. Tergugat juga mengucapkan Selamat Paskah kepada Ibu Mertua dan adik Penggugat, termasuk anaknya.

29. Bahwa Tergugat juga memiliki rencana selalu berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, dimana tergugat dan anaknya tinggal.

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

1. Menolak gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya pengadilan.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa atas jawaban gugatan dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 3 Mei 2023 dan Tergugat juga mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 17 Mei 2023 yang mana Replik dan Duplik tersebut selengkapny adalah seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 8 (Delapan) bukti surat di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3674045502710002 atas nama Melih Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No; 474.2/122-Cs/1997 antara Jeffry Sulistyana dan Lie Melih tanggal 29 November 1997 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3674041701120007 dengan nama Kepala Keluarga L.Jeffry Sulistyana tanggal 27-07-2015 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tangerang Selatan yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No: 824/U/JS/1998 atas nama Kevin Frymelio tanggal 15 Juli 1998 dari Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan yang telah diberi materai secukupnya dan copy dari copy diberi tanda P-4;

Hal 11 dari 19 halaman Putusan No. 113/Pdt.G/2023/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3674040907980004 atas nama Kevin Frymelio tanggal 31-12-2015 yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Lunas (SKL) Fasilitas Pinjaman dari PT.Bank Internasional Indonesia,Tbk tanggal 31 Juli 2008 yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Transaksi Tarik tunai sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) di ATM BCA yang telah diberi materai secukupnya dan copy dari copy diberi tanda P-7;
8. Fotocopy M-transfer ke rekening Kevin Frymelio sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah diberi materai secukupnya dan copy dari copy diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa masing-masing bukti surat dari Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat dari Penggugat tersebut dapat diterima di persidangan ;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi MEY MEY

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan bawaan mereka seperti emosi tapi saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sekarang Penggugat tinggal dekat rumah saksi (beda gang)
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dengan orangtuanya karena orangtuanya sakit.
- Bahwa Dari awal orangtua Penggugat sakit sampai masuknya gugatan ke pengadilan, Tergugat datang 3 (tiga) kali berkunjung dengan membawa makanan.
- Bahwa Setelah Gugatan masuk ke Pengadilan, Tergugat baru satu kali bertemu dengan anaknya;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat sejak pacaran dengan Penggugat;

Hal 12 dari 19 halaman Putusan No. 113/Pdt.G/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sifatnya pendiam bahkan Tergugat selalu bawa teman kalau ada pertemuan keluarga;
- Bahwa Kalau Tergugat merasa tidak nyaman biasanya banyak komunikasi lewat anak;
- Bahwa Tergugat tidak selingkuh dan tidak mabuk-mabukan dan kebaikan Tergugat jika ada keluarga yang sakit. Dia masih mau menjenguk.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YANNI EFENDI:

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi tidak baik dalam hal komunikasi (komunikasi mereka tidak lancar dan banyak diam) serta masalah keuangan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Daihatsu mobil tetapi beda cabang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Kevin Frymelio yang lahir pada tanggal 9 Juli 1998;
- Bahwa saksi pernah tinggal dengan Penggugat terakhir pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumahnya karena merasa tidak nyaman dan dibatas kemampuannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saya mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Setelah Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk berdamai;
- Bahwa Hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang bagus dalam komunikasinya walaupun saksi tidak pernah melihat pertengkaran diantara mereka.
- Bahwa Tergugat pernah membelikan motor untuk anaknya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dipersidangan namun mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal 13 dari 19 halaman Putusan No. 113/Pdt.G/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MEGANTORO HARI CAHYONO

- Bahwa Tergugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 September 1997 di Tangerang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Kevin Frymelio, laki-laki yang lahir pada tanggal 9 Juli 1998.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah dirumahtangga Tergugat bahkan saya tidak tahu kalau ada gugatan cerai sepengetahuan saya mereka rumahtangganya baik-baik saja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Ibu Penggugat sakit pada tahun 2022;
- Bahwa Anak Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah manager di New Armada (Karoseri mobil);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang dulu Gerejanya sama sekarang sudah berbeda.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat setiap Sabtu dan Minggu pergi ke rumah mertuanya dan ini saksi ketahui kalau sedang video call, Tergugat sedang makan di rumah mertuanya, terakhir tanggal 9 Juni 2023 kami video call.
- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan rumahtangganya dan saksi pikir baik-baik saja;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat sangat perhatian kepada Penggugat, bertanggung jawab dan sayang kepada keluarganya dan saksi juga tidak pernah melihat Tergugat pergi keluyuran (mabuk, judi) bahkan aktif di Gereja.
- Bahwa Tergugat pernah membelikan motor buat anaknya secara kasur bahkan membayar uang kuliah, Tergugat juga pernah menjemput Penggugat pulang kantor ;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan adik-adiknya dan setiap liburan kadang saksi datang ke rumah ibunya Penggugat karena saksi sudah menganggap ibunya Penggugat seperti ibu sendiri.
- Bahwa saksi bekerja di Amerika dan setiap 6 (enam) bulan sekali saksi pulang ke Indonesia dan terakhir saya main ke rumah Tergugat 6 (enam) bulan yang lalu;

Hal 14 dari 19 halaman Putusan No. 113/Pdt.G/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masalah ekonomi rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik bahkan mereka memiliki 2 (dua) mobil dan salah satu mobilnya Plat mobilnya berinisial JM (Jefry dan Melly);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja dalam satu perusahaan tapi beda divisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HOTNITA TOGU PARDAMEAN SARAGIH

- Bahwa Tergugat adalah kakak ipar saksi (istri dari saksi I);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Kevin Frymelio, laki-laki yang lahir pada tanggal 9 Juli 1998;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah dirumahtangga Tergugat bahkan saksi tidak tahu kalau ada gugatan cerai sepengetahuan saksi mereka rumahtangganya baik-baik saja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Ibu Penggugat sakit pada tahun 2022;
- Bahwa Anak Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah manager di New Armada (Karoseri mobil);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang dulu Gerejanya sama sekarang sudah berbeda.
- Bahwa Masalah ekonomi rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik bahkan mereka memiliki 2 (dua) mobil dan salah satu mobilnya Plat mobilnya berinisial JM (Jefry dan Melly);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja dalam satu perusahaan tapi beda divisi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan rumahtangganya dan saya pikir baik-baik saja;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat sangat perhatian kepada Penggugat, bertanggung jawab dan sayang kepada keluarganya dan saksi juga tidak pernah melihat Tergugat pergi keluyuran (mabuk, judi) bahkan aktif di Gereja.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 15 dari 19 halaman Putusan No. 113/Pdt.G/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Drs.SUTARJA

- Bahwa saksi adalah teman Gereja dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menyarankan kepada Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumahtangganya tetapi menurut Tergugat, Penggugat mau menyelesaikan masalah rumahtangganya di Pengadilan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah ke pastur untuk mendamaikan, diberi nasihat lalu disampaikan ke Gereja tetapi tidak dipanggil;
- Bahwa saksi berharap semoga hubungan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tetap rukun;
- Bahwa Sejak orangtua Tergugat meninggaldunia, Tergugat lebih dekat kesaya, Tergugat sering main kerumah saksi bahkan menginap di rumah saksi dan saksi bimbing Tergugat dengan Rohani (Berdoa), bermeditasi di Gereja/ di rumah saksi / di rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi pingin Penggugat dan Tergugat rumahtangganya pulih dan saksi membimbing agar rumahtangga mereka balik lagi rukun;
- Bahwa Setelah adanya Gugatan cerai ini, Saksi mengantarkan Tergugat kerumah Penggugat pada malam hari untuk meminta maaf kepada Penggugat dan mengajak balikkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 3 Juli 2023 dan oleh karena para pihak tersebut menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan, maka para pihak mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang memuat segala peristiwa selama persidangan berlangsung, sebagai bagian yang tidak terpisahkan serta merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Hal 16 dari 19 halaman Putusan No. 113/Pdt.G/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Gugatan Penggugat, Pihak Tergugat membantahnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat wajib membuktikan dalil Gugatannya.

Menimbang, bahwa pada pokoknya, materi Gugatan Penggugat mendalilkan kalau Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi, Tergugat tidak bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi keluarga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertegur sapa dan Penggugat telah pisah rumah, pindah ke rumah keluarganya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-2 dan P-3 benar Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan pada tanggal 29 November 1997 tercatat di Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang No: 474.2/122-Cs/1997 dan telah tercantum dalam Kartu Keluarga No. 3674041701120007 dimana Tergugat sebagai Kepala Keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat yang diberi tanda P-4 dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Kevin Frymelio yang lahir pada tanggal 15 Juli 1998.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pihak Penggugat juga mengajukan para saksi dipersidangan yaitu saksi Mey Mey dan saksi Yanni Efendi yang pada pokoknya menerangkan kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi tapi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat tinggal dengan orangtuanya yang sedang sakit, Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja dan berpenghasilan, Tergugat tidak berselingkuh dan tidak mabuk-mabukkan.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalail Gugatan Penggugat namun Tergugat tidak mengajukan bukti surat, hanya mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Megantoro Hari Cahyono, Hotnita Togu Perdamean Saragih dan Drs.Sutarja yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja secara ekonomi tidak ada masalah, Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, memiliki mobil dua dan anak satu yang bernama Kevin, Para saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa dalil Gugatan Penggugat sebagai alasan bercerai dari Tergugat

Hal 17 dari 19 halaman Putusan No. 113/Pdt.G/2023/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup kuat dan tidak beralasan Hukum karena menurut Majelis kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipulihkan sebagai keluarga yang harmonis di kemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan salil Gugatannya, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Pengugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan.

Mengingat dan memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh kami, Bestman Simarmata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saidin Bagariang, S.H., dan Agung Suhendro, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 02 Februari 2023 putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 diucapkan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zelfi Rahmadiani, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saidin Bagariang, S.H.,

Bestman Simarmata, S.H.

Agung Suhendro, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Zelfi Rahmadiani, S.H.

Hal 18 dari 19 halaman Putusan No. 113/Pdt.G/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran ; Rp. 30.000,-;
- Proses : Rp. 150.000,-;
- Redaksi : Rp. 10.000,-;
- Materai : Rp. 10.000,-;
- PNBPN Relas : Rp. 20.000,-;
- Panggilan : Rp. 300.000,-;
- Biaya Sumpah : Rp. 75.000
- Total : Rp. 595.000

(Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 halaman Putusan No. 113/Pdt.G/2023/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)